

MENTORIA TITÃ · RETA FINAL



DIREITOS HUMANOS · DH RF 02

DH E EXECUÇÃO PENAL

Direitos do preso · ressocialização · assistências ·
tratamento digno

75 questões

75 reais

0 autorais

aula rápida

Objetivo: dominar o núcleo humanitário da execução penal: quais direitos permanecem com a prisão, quais assistências o Estado deve prestar e como a reintegração social aparece na LEP e nas questões.

MAPA DE PROVA

Quatro blocos concentram quase todo o retorno.

A pena restringe a liberdade, não apaga a pessoa. O eixo da aula é: direitos preservados + assistência estatal + reintegração + integridade.

75 reais

nenhuma questão autoral.

6 assistências

art. 11 da LEP.

Art. 41

direitos do preso.

Egresso

prazos e reintegração.

TERMÔMETRO TITÃ

ALTÍSSIMA
egresso / reintegração

ALTÍSSIMA
assistências

ALTÍSSIMA
direitos art. 41

ALTA
tratamento digno

RECORTE CERTO

Aqui: direitos do preso, assistência, ressocialização e dignidade. **Não vamos transformar esta aula em Mandela/ Bangkok**; isso é DH RF 03.

TEMPO DE ESTUDO**25-30 min**

Se estiver sem tempo: p. 3-10 + pegadinhas da p. 13.

BASE DA EXECUÇÃO

Três artigos montam a lógica inteira da aula.

ART. 1º

DUPLA FINALIDADE

Efetivar a sentença/decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

ART. 3º

DIREITOS PRESERVADOS

São assegurados todos os direitos **não atingidos pela sentença ou pela lei**. Não há distinção racial, social, religiosa ou política.

ART. 40

INTEGRIDADE

Todas as autoridades devem respeitar a **integridade física e moral** dos condenados e presos provisórios.

Conceito que cai muito: ressocialização/reintegração não significa “favor” ao preso. É uma finalidade jurídica da execução penal, conectada à dignidade e à redução da reincidência.

PEGADINHA

A prisão não elimina direitos civis, sociais ou fundamentais por inteiro. Ela retira ou restringe apenas os direitos alcançados legitimamente pela sentença, pela lei e pelas regras da custódia.

ASSISTÊNCIA

Art. 10 + art. 11: memorize a finalidade e as 6 modalidades.

Art. 10: a assistência ao preso e ao internado é **dever do Estado**, com objetivo de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. **Estende-se ao egresso.**

MATERIAL

alimentação, vestuário e higiene.

SAÚDE

preventiva + curativa.

JURÍDICA

para quem não pode constituir advogado.

EDUCACIONAL

instrução escolar + formação profissional.

SOCIAL

amparo + preparo para retorno à liberdade.

RELIGIOSA

liberdade de culto e pluralismo.

MACETE

Ma-Sa-Ju-Edu-So-Re: Material · Saúde · Jurídica · Educacional · Social · Religiosa. Trabalho é direito/dever e instrumento de reintegração, mas **não é uma sétima modalidade do art. 11.**

MATERIAL + SAÚDE

Duas assistências de literalidade alta.

ASSISTÊNCIA MATERIAL

Art. 12: alimentação, vestuário e instalações higiênicas.

Art. 13: instalações e serviços para necessidades pessoais + locais de venda de produtos/objetos permitidos e não fornecidos pela Administração.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Preventiva e curativa, com atendimento **médico, farmacêutico e odontológico**.

Se a unidade não estiver aparelhada, atendimento em outro local mediante **autorização da direção do estabelecimento**.

MULHER PRESA

PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO

Acompanhamento médico assegurado à mulher, extensivo ao recém-nascido.

PARTO E PUERPÉRIO

Tratamento humanitário e assistência integral à saúde da mulher e do recém-nascido.

PEGADINHA

Unidade sem estrutura médica não significa “família paga” nem “precisa de autorização do MP/juiz”. A LEP manda atendimento em outro local com **autorização da direção**.

JURÍDICA + EDUCACIONAL

Dois blocos que a banca mistura com direitos do art. 41.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Destina-se a presos e internados **sem recursos financeiros** para constituir advogado.

A Defensoria presta assistência integral e gratuita **dentro e fora** dos estabelecimentos.

Todo estabelecimento penal deve ter local apropriado para atendimento pelo Defensor Público.

ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL

Instrução escolar + formação profissional.

Ensino fundamental obrigatório; ensino médio implantado nos presídios; EJA e educação a distância entram na política educacional.

Cada estabelecimento deve ter **biblioteca** para todas as categorias de reclusos.

Não confunda: assistência jurídica (arts. 15-16) ≠ direito de entrevista pessoal e reservada com advogado (art. 41, IX). Os dois coexistem.

BIZU 95+

Questão dizendo que educação a distância é proibida no cárcere tende a estar errada. A LEP expressamente inclui o atendimento de presos em programas de EAD e novas tecnologias.

SOCIAL + RELIGIOSA

Assistência religiosa aparece muito: pluralismo, não privilégio.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: **amparar** preso/internado e **prepará-los para o retorno à liberdade**.

- acompanhar saídas;
- promover recreação;
- orientar na fase final e o liberando;
- providenciar documentos/benefícios;
- orientar e amparar família do preso, internado e vítima.

ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

Liberdade de culto, participação em serviços organizados e **posse de livros de instrução religiosa**.

Deve haver local apropriado para cultos.

Ninguém pode ser obrigado a participar de atividade religiosa.

Pluralismo: Estado laico não significa proibir religião. Significa não impor crença nem privilegiar uma confissão. Religiões de matriz africana também são protegidas.

PEGADINHA

“Só católica/evangélica”, “livro religioso proibido” e “atividade religiosa obrigatória” são fórmulas clássicas de erro.

ART. 41

Direitos do preso - o mapa que mais evita erro bobo.

ALIMENTAÇÃO + VESTUÁRIO

suficientes.

TRABALHO + REMUNERAÇÃO

direito do preso.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

expressamente prevista.

PECÚLIO

expressamente previsto.

TEMPO PROPORCIONAL

trabalho, descanso e recreação.

ATIVIDADES ANTERIORES

profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas compatíveis.

ASSISTÊNCIAS

as 6 do art. 11.

SENSACIONALISMO

proteção contra qualquer forma.

ADVOGADO

entrevista pessoal e reservada.

VISITAS

cônjuge, companheira, parentes e amigos, em dias determinados.

NOME

chamamento nominal - não numérico.

IGUALDADE

salvo exigências da individualização.

DIRETOR

audiência especial.

PETIÇÃO

a qualquer autoridade, em defesa de direito.

MUNDO EXTERIOR

correspondência, leitura e meios de informação compatíveis.

ATESTADO DE PENA

emitido anualmente.

DIREITO × DEVER

A banca troca os dois lados da LEP o tempo inteiro.

É DIREITO	É DEVER
previdência social	obediência ao servidor
constituição de pecúlio	urbanidade com os demais
chamamento nominal	higiene pessoal / asseio da cela
petição a qualquer autoridade	conservar objetos de uso pessoal
entrevista reservada com advogado	submeter-se à sanção disciplinar imposta
tempo proporcional para trabalho, descanso e recreação	execução do trabalho, tarefas e ordens recebidas

ATUALIZAÇÃO IMPORTANTE DO ART. 41

Desde 2024: os direitos dos incisos **V, X e XV** (tempo proporcional; visitas; contato com o mundo exterior) podem ser suspensos ou restringidos mediante **ato motivado do juiz da execução penal**.

Visita íntima/conjugal: condenado por feminicídio/hipótese legal de crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino não pode usufruí-la em relação ao direito de visita previsto no art. 41, X.

PEGADINHA

Chamamento **nominal** é direito. Higiene pessoal/asseio da cela é **dever**. Essa troca apareceu diretamente no banco.

EGRESSO

Esse bloco aparece demais: decore conceito + prazo + finalidade.

QUEM É EGRESSO?

Liberado definitivo: pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento.

Liberado condicional: durante todo o período de prova.

ASSISTÊNCIA AO EGRESSO

1. orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade.
2. se necessário, alojamento + alimentação por **2 meses**.
3. prorrogação **uma única vez**, se o assistente social comprovar empenho na obtenção de emprego.

Art. 27: o serviço de assistência social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho.

ALGORITMO

Se a questão falar "egresso": pergunte **definitivo?** = 1 ano. **condicional?** = período de prova. **alojamento/alimentação?** = 2 meses + 1 prorrogação.

RESSOCIALIZAÇÃO + DIGNIDADE

Reintegração é feita por condições concretas, não por slogan.

EDUCAÇÃO

escolarização e profissionalização aumentam autonomia para o retorno social.

TRABALHO

na LEP, é dever social e condição de dignidade humana, com finalidade educativa e produtiva.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

prepara o retorno, aproxima documentos, trabalho, família e rede de apoio.

TRATAMENTO DIGNO - O QUE A PROVA QUER ENXERGAR**INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL**

proteção obrigatória para condenados e presos provisórios. Disciplina não autoriza castigo degradante, redução de água/alimentos ou violência arbitrária.

IGUALDADE MATERIAL

tratamento diferenciado pode ser necessário para deficiência, saúde, idade, maternidade ou individualização. Igualdade não significa ignorar necessidades específicas.

PEGADINHA

A finalidade essencial da pena privativa de liberdade, na CADH, não é “punir mais” nem apenas “proteger a sociedade”: é a **reforma e readaptação social dos condenados**.

PONTES INTERNACIONAIS

Use Mandela/CADH só para reforçar o núcleo desta aula.

CADH - ART. 5

- respeito à integridade física, psíquica e moral;
- processados separados dos condenados, salvo circunstâncias excepcionais;
- pena privativa de liberdade voltada à reforma e readaptação social.

MANDELA - PONTE ÚTIL

- saúde equivalente e sem função punitiva;
- trabalho não é castigo disciplinar;
- separação por categorias e necessidades;
- dignidade permanece durante a custódia.

ATUALIZAÇÃO 2026 - BIZU, SEM ALONGAR

Lei 15.358/2026: criou os arts. 41-A e 41-B da LEP, permitindo, em hipóteses legais, monitoramento audiovisual de encontros de determinados presos vinculados a organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias e estabelecendo salvaguardas específicas para comunicações advogado-cliente.

RECORTE

Isso é ponto novo de direitos/comunicações do preso. RDD e disciplina detalhada pertencem a outra aula; aqui basta saber que **direitos não são absolutos** e restrições exigem base legal e controle.

BIZU 95+

32 pegadinhas para a véspera

1. **Art. 1º:** execução efetiva a decisão e busca integração social.
2. **Art. 3º:** direitos não atingidos pela sentença/lei permanecem.
3. **Art. 40:** integridade física e moral vale também ao preso provisório.
4. **Art. 10:** assistência é dever do Estado e se estende ao egresso.
5. **Art. 11:** são 6 assistências; trabalho não é a 7ª.
6. **Material:** alimentação + vestuário + instalações higiênicas.
7. **Saúde:** preventiva e curativa; médico + farmacêutico + odontológico.
8. **Unidade sem estrutura:** atendimento fora com autorização da direção.
9. **Jurídica:** para quem não tem recursos para constituir advogado.
10. **Defensoria:** assistência dentro e fora; local apropriado em cada unidade.
11. **Educacional:** instrução escolar + formação profissional.
12. **EAD:** não é proibida; deve ser incluída nos programas.
13. **Biblioteca:** cada estabelecimento deve ter.
14. **Social:** ampara e prepara para retorno à liberdade.
15. **Religiosa:** liberdade de culto + livros religiosos + local apropriado.
16. **Religião:** ninguém pode ser obrigado a participar.
17. **Pluralismo:** não há preferência legal por católicos/evangélicos.
18. **Art. 41:** previdência e pecúlio são direitos.
19. **Chamamento:** é nominal, não numérico.
20. **Higiene da cela:** é dever, não direito.
21. **Advogado:** entrevista pessoal e reservada é direito.
22. **Visitas:** ocorrem em dias determinados; não são ilimitadas.
23. **Correspondência:** não é direito absoluto e imune a restrições legais.
24. **V/X/XV:** podem ser suspensos/restringidos por ato motivado do juiz.
25. **Egresso definitivo:** 1 ano após a saída.
26. **Liberado condicional:** egresso durante o período de prova.
27. **Alojamento/alimentação:** 2 meses.
28. **Prorrogação:** uma única vez, com declaração do assistente social.
29. **Trabalho do condenado:** dever social e condição de dignidade; finalidade educativa/produziva.
30. **Preso provisório:** trabalho não é obrigatório e só no interior.
31. **CADH:** pena visa reforma e readaptação social.
32. **2026:** arts. 41-A/41-B trouxeram monitoramento legal específico de comunicações/visitas em hipóteses qualificadas.

SIMULADO RELÂMPAGO

16 itens - faça em 6 minutos

Treino final construído a partir dos pontos repetidos nas 75 questões reais.

01	A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado e se estende ao egresso.	C / E
02	Trabalho é a sétima modalidade de assistência prevista no art. 11.	C / E
03	A assistência à saúde compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico.	C / E
04	Faltando estrutura médica, a saída para atendimento depende de autorização do Ministério Público.	C / E
05	Todo estabelecimento penal deve ter local apropriado para atendimento pelo Defensor Público.	C / E
06	A educação a distância é incompatível com a execução penal.	C / E
07	É permitida a posse de livros de instrução religiosa.	C / E
08	O preso pode ser obrigado a participar de atividade religiosa por razões disciplinares.	C / E
09	Previdência social e constituição de pecúlio são direitos do preso.	C / E
10	Higiene pessoal e asseio da cela são direitos do preso.	C / E
11	Chamamento nominal é direito previsto na LEP.	C / E
12	O liberado definitivo é egresso por um ano após a saída.	C / E
13	O liberado condicional é egresso apenas nos primeiros dois meses do período de prova.	C / E
14	Alojamento e alimentação ao egresso, se necessários, são concedidos por dois meses, prorrogáveis uma vez.	C / E
15	A integridade física e moral deve ser respeitada também em relação ao preso provisório.	C / E
16	Na CADH, a pena privativa de liberdade tem por finalidade essencial a reforma e readaptação social do condenado.	C / E

META TITÃ

0-2 erros: ótimo. 3-4: reveja assistências + egresso. 5+: volte também para art. 41 e direitos × deveres.

FECHAMENTO

Gabarito + revisão de 5 minutos

Item	Gab.	Chave
1	C	Art. 10 e parágrafo único.
2	E	São 6 modalidades.
3	C	Tríade literal do art. 14.
4	E	Autorização da direção.
5	C	Art. 16, §2º.
6	E	EAD é expressamente contemplada.
7	C	Art. 24.
8	E	Participação religiosa é voluntária.
9	C	Art. 41, III e IV.
10	E	É dever do art. 39.
11	C	Art. 41, XI.
12	C	Art. 26, I.
13	E	Durante todo o período de prova.
14	C	Art. 25.
15	C	Art. 40.
16	C	CADH, art. 5.6.

SE SÓ PUDER REVER 8 COISAS

- arts. 1º, 3º e 40;
- 6 assistências do art. 11;
- saúde fora da unidade = direção;
- liberdade religiosa.

- art. 41: direito × dever;
- V, X e XV podem ter restrição judicial motivada;
- egresso: 1 ano / período de prova;
- 2 meses + 1 prorrogação.

FONTES E ATUALIZAÇÃO

Matriz: DH RF 02 - DH e Execução Penal: direitos do preso; ressocialização; assistências; tratamento digno. **Banco:** 75 questões reais e 0 autorais. **Fontes normativas conferidas:** Lei 7.210/1984 (LEP), texto vigente em 2026; Convenção Americana sobre Direitos Humanos; Regras de Mandela somente nos pontos diretamente conectados ao recorte. **Atualização:** Lei 15.358/2026, arts. 41-A e 41-B da LEP.

LEITURA INTELIGENTE

Para reta final: domine **assistências**, **art. 41** e **egresso**. São os três blocos que mais se repetem no banco e que mais permitem questão objetiva com troca de palavra ou prazo.